

시 정 사 항

1. 제 목 : 연차수당 지급 부적정

2. 관계기관 : ■◆1.■◆3.■◆4.■◆5보훈병원, ■◆6요양원

3. 내 용 : 우리 공단은 근무 직원에 대하여 공단 복무규정 및 근로기준법에 따라 근무기간 및 출근율을 기준으로 연차휴가를 부여하고 있고, 미 실시 연차에 대해서는 연차수당을 통하여 금전적 보상을 하고 있습니다.

「근로기준법」 제60조(연차 유급휴가) 제2항 및 공단 「복무규정」 제26조(연차휴가)에 따르면 근무기간이 1년 미만인 직원과 1년간 80퍼센트 미만을 출근한 직원에 대하여는 1월간 개근 시 1일의 연차휴가를 주도록 정하고 있고 근로자가 업무상의 부상 또는 질병으로 휴업한 기간, 임신 중의 여성이 출산휴가로 휴업한 기간, 육아휴직으로 휴업한 기간은 출근한 것으로 본다고 규정되어 있습니다.

또한 2007년에 시행된 고용노동부 지침(임금근로시간 정책팀-3228, 2007.10.25.)에 따르면 출근율이 80% 이상인 경우 육아휴직자는 육아휴직기간 제외 나머지 소정근로일수/총소정근로일수의 비율에 원래 발생하는 연차일수를 곱하여 산정하도록 하고 있습니다.

따라서, 출근율이 80퍼센트 이상일 경우에는 연차휴가일수는 근무기간에 비례하여 부여하고 1년간 80퍼센트 미만 출근한 근로자에게 1개월 개근 시 1일의 연차유급휴가를 주어 관리·운영하여야 합니다.

그런데 2018년 교대근무자 근무편성 및 제수당 지급 특정감사 시 공단 소속기구의 연차수당 지급 내역을 확인한 결과, [붙임]과 같이 육아휴직 비율이나, 출근율 등을 착오 계산하여 연차휴가 일수가 과다 혹은 과소 산정되어 총 9명은 4,237천원 상당의 환급, 총 15명은 9,669천원 상당의 환수 금액이 있는 사실이 있습니다.

4. 조치할 사항

○ ■◆1 · ■◆3 · ■◆4 · ■◆5보훈병원장, ■◆6요양원장은

- 연차일수를 착오 계산하여 과오 지급된 소속기구별 해당금액 4,237천원 상당은 환급, 9,668천원 상당은 환수하시고,(시정)

○ ★☆1이사, ■◆3 · ■◆4 · ■◆5보훈병원장, ■◆6요양원장은

- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)

[붙임] 연차수당 착오지급 내역

- 개인정보 관련 사항으로 생략-